

1505297-11.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2061736/2020 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 10377744 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA,

1671/20/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2061736 - 10º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505297-11.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505297-11.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2061736/2020 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 10377744 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA,

1671/20/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2061736 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA,

1671/20/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO MATEUS DA SILVA SKROCH

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

LEONARDO MATEUS DA SILVA SKROCH, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, supostamente, no dia 5 de março de 2020, às 10h40min, na Avenida Presidente Wilson 2.768, Comunidade PW, Ipiranga, nesta Capital, o réu, agindo em concurso com indivíduo do sexo masculino ainda não identificado, previamente ajustados e com identidade de desígnios, foi surpreendido vendendo e trazendo consigo, para fins de tráfico, 37,4g (trinta e

sete gramas e quatro decigramas) de Benzoilmetilecgonina, mais conhecido como "cocaína", em 35 (trinta e cinco) porções; e 45,6g (quarenta e cinco gramas e seis decigramas) de Tetrahydrocannabinol, mais conhecido como "maconha", em 38 (trinta e oito) porções; drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida, com determinação de citação do réu (fls. 59/60).

O réu foi citado, tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 79/81).

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, a qual restou prejudicada em virtude da ausência dos policiais civis, ocasião em que foi concedida liberdade provisória ao réu (fls. 160/161). Na audiência designada para hoje, novamente os policiais civis não compareceram, tendo as partes desistido das respectivas oitivas.

Ao final, o Ministério Público pugnou pela absolvição, no que foi acompanhado pela Defesa.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A presente ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão de drogas, pelo laudo de constatação provisório e pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 72/74).

Contudo, a autoria não está demonstrada, eis que ausente prova oral, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

O contexto probatório resume-se aos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, situação deveras frágil para amparar o édito condenatório, com o que a absolvição se impõe. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

'Indícios de autoria e materialidade - fato que, embora suficiente para oferecimento de denúncia, não justifica a condenação, devendo as provas colhidas em sede policial serem corroboradas com as colhidas em juízo - valor probatório que não pode ser absoluto quando não observado o contraditório e a ampla defesa' (RT 834/686).

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvo LEONARDO MATEUS DA SILVA SKROCH, qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia.

Por força do presente desfecho, faculta-se eventual recurso em liberdade.
Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Custa na forma da lei, observada a gratuidade judiciária.

Publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA